費三點五倍。 本辦法所稱家庭成員，指申請人及其配偶、申請人或其配偶之未成年子女（含胎兒）。經戶政機關辦理同性結婚登記或同性伴侶註記者，準用本辦法有關配偶之規定。 主管機關應就下列事項公告之： 一、依住宅法第四條第二項所定經濟或社會弱勢者承租戶數比率。 二、原住民承租戶數比率。	申請當時主管機關公告之標準。 本辦法所稱家庭成員，指申請人及其配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬之戶籍外配偶。 主管機關應就下列事項公告之： 一、申請人之家庭型態、地緣性、照顧之必要性等因素，擇定承租之優先順序及比率。	

	二、原住民優先承租戶數比率。 結束安置之弱勢身分者及未成年已結婚有行為能力者不受第一項第一款所定年齡之限制。	
第六條　自有住宅及每人每月平均收入之認定，以申請人自申請日前一個月內向稅捐稽徵機關申請之歸戶財產及各類所得資料查詢清單證明為準。必要時，主管機關得列冊送請相關稅捐稽徵機關及地政機關查核。	第六條　自有住宅、家庭年所得及每人每月平均收入之認定，以申請人自申請日前一個月內向稅捐稽徵機關申請之歸戶財產及各類所得資料查詢清單證明為準。但主管機關必要時得列冊送請相關稅捐稽徵機關及地政機關查核。	配合第四條第一項第四款所得資格之修正，爰修正相關文字。

第七條　社會住宅應依居住單元之面積、設施及設備，規定應符合之入住人口數。	第七條　本府或民間興辦社會住宅應符合基本居住水準、社會住宅設施設備及社會福利服務協助項目規定。	修正社會住宅居住單元入住人口數，以符合住宅法保障基本居住水準之意旨。
第八條　主管機關興辦之社會住宅入住決定方式如下： 一、以公開抽籤方式決定申請者入住序位為原則。 二、申請人具住宅法第四條第一項所定之經濟或社會弱勢身分者，以評點方式決定；評點同分	第八條　本府興辦之社會住宅以評點方式決定入住序位為原則；評點同分者，以抽籤定之。評點標準以申請當時主管機關公告為準。 已公告出租一次以上而未出租之社會住宅，再辦理出租時，得採隨到隨辦方式辦理。 民間興辦之社會住宅得視實際需要另訂出租方式，報	一、考量社會住宅申請資格針對一般家戶訂有明確所得等資格條件，符合規定者皆具入住資格，故修正家戶入住序位由公開抽籤方式決定；另住宅法第四條第一項所定具經濟或社會弱勢者身分之申請者，其各家戶弱勢異質性較高，故以評點方式決定。另為保留社會住宅決定方式之彈性，新增經本府住宅諮詢審議會通過之機制。 二、明定相關作業規定以申請當時主管機關公告為準。

者，以抽籤定之。 三、經本府住宅諮詢審議會通過之其他方式。 前項抽籤程序、評點內容、排序方法及其他相關作業規定，以申請時主管機關公告為準。 依第九條規定公告出租而未出租者，其再行出租得採隨到隨辦方式辦理。 民間興辦之社會住宅得視實際需要另訂出租方式，報請主管機關核定後辦理。	請主管機關核定後辦理。	
第十條　申請人	第十條　申請承	酌修文字。

應於受理申請期間內繕具申請書，並檢附下列文件向主管機關提出申請： 一、全戶戶籍謄本或戶口名簿影本。 二、符合第四條第一項規定之證明文件。 申請承租前條第一項第四款規定之戶數者，應檢附住宅法施行細則第二條所定之證明文件。	租社會住宅者，應於受理申請期間內檢具下列文件，提出申請： 一、申請書。 二、全戶戶籍謄本或戶口名簿影本。 三、符合第四條第一項規定之證明文件。 申請承租前條第一項第四款規定之戶數者，應檢具住宅法施行細則所定之證明文件。	
第十五條　主管機關或委託經營管理者，應以書面通知承租人限期簽訂租賃契約，並繳交	第十五條　社會住宅經營管理者辦理出租時，應通知承租人限期繳交二個月房屋租金總	考量社會住宅承租人負擔能力差異，新增具住宅法第四條第一項所定具經濟或社會弱勢身分者，保證金為一個月房屋租金總額，以落實住

二個月房屋租金總額之保證金及第一個月租金，經公證後通知承租人入住。但具住宅法第四條第二項所定之經濟或社會弱勢身分者，其保證金為一個月房屋租金總額。 承租人未依前項規定辦理者，其承租權失其效力。	額之保證金及第一個月租金，雙方應簽訂租賃契約，並經公證後通知承租人進住。 承租人未依前項規定辦理者，其承租權失其效力。	宅法保障居住權利平等之目的。
第十七條　社會住宅承租人及其家庭成員於承租期間應符合第四條規定。承租人有不符合承租資格者，主管機關或委託經營管理者得終止租約收回住宅。 前項規	第十七條　社會住宅承租人及其家庭成員於承租期間均應符合第四條規定。 社會住宅經營管理者應依租賃契約書內容執行承租人之訪查及管理，經查核有不符合規	一、現行條文第十七條第二項所定之「訪查」，經參酌內政部興辦社會住宅出租辦法及其他直轄市相關辦法規定，其多使用「訪視」之用語，爰將「訪查」修正為「訪視」。另為落實社會住宅之管理維護及安全責任，爰新增「訪查」之具體規範及程序，並移

定及住宅法第三十八條規定，應納入租賃契約內容。	定資格者，得終止租約並收回出租之社會住宅。 前二項規定及住宅法第三十八條規定，應納入租賃契約內容。	列至第十七條之一。 二、為配合訪查相關規定移列至第十七條之一，爰將第一項及第二項整併，並酌修文字。
第十七條之一　主管機關或委託經營管理者應依租賃契約進行管理；必要時，得訪視住宅，檢查建築物、設施與設備，及核對承租人身分。訪視日十日前應以書面敘明訪視理由及時間通知承租人，承租人不得規避、妨礙或拒絕。但情況急迫不及通知者，不在此限。		一、本條新增。 二、有關本條所定「訪視」係由現行條文第十七條第二項所定「訪查」移列，另為落實社會住宅之管理維護及安全責任，爰將「訪查」修正為「訪視」，並新增相關具體規範及程序。

委託經營管理者辦理前項訪視，應於訪視前將訪視通知及其送達證明文件，報主管機關備查。		
第十八條　社會住宅承租人死亡，其租約當然終止。但具有下列身分之一，且符合第四條第一項第三款及第四款規定者，得於承租人死亡後三個月內申請換約續租至原租賃期限屆滿為止： 一、承租人之家庭成員。 二、與承租人同住之已成年且在學、身心障礙	第十八條　社會住宅承租人死亡，其租約當然終止。但具有下列身分之一，且符合原公告之家庭年所得及每人每月平均收入標準者，得於承租人死亡後三個月內申請換約續租至原租賃期限為止： 一、承租人死亡時，同一戶籍內之配偶或直系親屬。	配合第四條第二項修正家庭成員之規定，爰修正承租人死亡時之可申請續租者之資格身分。

或無謀生能力之人。	二、承租人死亡時，同一戶籍內無自有住宅且未滿二十歲或已滿二十歲而在學、身心障礙或無謀生能力之人。	

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照13

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：黃清瑩
電話：06-2991111分機8329
傳真：06-2982610
電子信箱：qinging@tn.edu.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年8月10日
發文字號：府教安(一)字第1121021504B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(27661_1021504BA0C_ATTCH17.pdf、27661_1021504BA0C_ATTCH11.pdf、27661_1021504BA0C_ATTCH7.pdf)

裝

主旨：「臺南市國民中小學學生申訴案件處理辦法」業經本府112年7月26日府法規字第1120942054A號令修正發布，請查照。

訂

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。
二、檢附「臺南市國民中小學學生申訴案件處理辦法」修正總說明、對照表及修正條文各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處、本府教育局(學輔校安科) 電子公文交換章 2023/08/11 14:30:01

法規委員會　112/08/11

1120007561